

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת      עאידה תומא סלימאן  
יוסף עטאונה

פ/5622/25

### הצעת חוק איסור פרסומת ומכירת משקאות אנרגיה לקטינים, התשפ"ה-2025

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא לקבוע איסורים והגבלות לעניין שיווק ופרסום של משקאות אנרגיה, וזאת בשל הנזקים הבריאותיים החמורים שיכולים להיגרם לקטינים בעקבות צריכתם של משקאות אנרגיה בכמות מופרזת.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "משקה אנרגיה" – משקה שנועד לצריכת אדם, המכיל בבדיקת מדגם ממנו מעל 150 מיליגרם קפאין לליטר ;
- "פרסומת" – כהגדרתה בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983<sup>1</sup> ;
- "השר" – שר הבריאות.
- איסור מכירה לקטין 3. (א) לא ימכור אדם משקה אנרגיה לקטין.
- (ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו משקה אנרגיה, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
- איסור פרסומת המכוונת לקטינים 4. לא יעשה אדם פרסומת למשקה אנרגיה המכוונת לקטינים.
- עונשין 5. העובר על הוראות חוק זה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977<sup>2</sup>, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף של 5,000 שקלים חדשים על כל הפרה.
- פרסום מידע 6. השר יפרסם לציבור מידע אודות הנזקים העלולים להיגרם לקטינים בעקבות צריכה מופרזת של משקאות אנרגיה.

<sup>1</sup> ס"ח תשמ"ג, עמ' 32.  
<sup>2</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

ביצוע ותקנות 7. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

## ד ב ר י ה ס ב ר

משקאות אנרגיה מכילים רכיבים ממריצים בכמויות גבוהות העלולות לגרום לנזקים חמורים בגוף הצעיר והמתפתח של בני נוער. מחקרים ודיווחים בארץ ובעולם תיעדו מקרים של אשפוזים ואף מקרי מוות כתוצאה משתייה מופרזת.

למרות אזהרות והנחיות מפורשות של משרד הבריאות, תועדו מקרים שבהם בני נוער בישראל נפגעו משתיית משקאות אלו, כולל דיווחים על אשפוזים בשל פגיעות בלב, לחץ דם גבוה ותופעות נוירולוגיות. חוסר האכיפה של ההנחיות מביא לכך שבני נוער ממשיכים לצרוך משקאות אלו בהיקפים מדאיגים. חקיקת החוק נועדה להתמודד עם הסיכון הבריאותי ולהבטיח הגנה ראויה על בני נוער מפני ההשפעות השליליות של משקאות האנרגיה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלי דלל (פ/5595/25).

-----

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ז באדר התשפ"ה (17.03.2025)